



ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/๕๕๒๓๒

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขัอาหารหรือกรณีการจัดซื้อพัสดุจากร้านค้าในเว็บไซต์

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสวน

อ้างถึง หนังสือเทศบาลตำบลบ้านสวน ที่ สท ๕๒๖๐๑/๑๒๒๘ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง เทศบาลตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย แจ้งว่า เทศบาลฯ มีความประสงค์ขอซื้อกุญแจ Master Keys ซึ่งผู้รับผิดชอบในการเขียนร่างขอบเขตของงาน และผู้เขียนร่างขอบเขตของงานได้นำข้อมูลจากเว็บไซต์ Lazada มาใช้ในการเขียนร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง ต่อมาเจ้าหน้าที่พัสดุได้ทักท้วงว่า ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างได้ เนื่องจากไม่สามารถเรียกเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการได้ และจะต้องชำระเป็นเงินสด เทศบาลฯ จึงขอหารือว่า กรณีปัญหาในการจัดซื้อพัสดุนานทางตลาดออนไลน์ เช่น Lazada Shopee เป็นต้น สามารถดำเนินการได้หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณาประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ” และจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามระเบียบฯ ข้อ ๒๔ แล้ว ให้ดำเนินการตามวิธีการซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได้จนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ประกอบกับข้อ ๒๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ข้อ ๒๖ องค์ประกอบของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ข้อ ๒๗ องค์ประชุมของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และข้อ ๑๗๕ การตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง โดยการจัดทำราคากลางตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒ (๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง นั้น กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๓.๖ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง ข้อ ๕.๔ กรณีใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด กำหนดว่า “ให้ระบุชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือเว็บไซต์ที่สืบราคา โดยไม่ต้องระบุราคาของแต่ละรายที่ไปสืบมา ทั้งนี้ การสืบราคาจากท้องตลาด

/ต่อ ...

ต้องสืบราคาให้เหมาะสมกับขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง โดยสืบราคาไม่น้อยกว่า ๓ ราย เว้นแต่บางกรณีมีน้อยกว่า ๓ ราย ให้สืบเท่าที่มีและเมื่อสืบราคาแล้วไม่ว่าจะ ๓ รายขึ้นไปหรือกรณีน้อยกว่า ๓ ราย จะนำราคาใดเป็นราคาอ้างอิงให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ ๕.๔.๑ กรณีการจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวน ให้ใช้ราคาเฉลี่ยเป็นราคาอ้างอิงก่อน เว้นแต่หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าราคาต่ำสุดสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ก็ให้ใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคาอ้างอิง ๕.๔.๒ กรณีการจัดหาที่ไม่มีการประกาศเชิญชวน ให้ใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคาอ้างอิง” ดังนั้น หากเทศบาลตำบลบ้านสวนจัดทำราคากลางโดยใช้วิธีการสืบราคาจากท้องตลาด ตามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว เทศบาลฯ สามารถใช้ราคากลางจากการสืบราคาจากเว็บไซต์ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ข้อ ๕.๔ ได้

๒. จากหลักการข้างต้น กรณีการจัดซื้อจากผู้ให้บริการออนไลน์ตามข้อหาหรือเนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจากผู้ให้บริการออนไลน์ เช่น Lazada, Shopee เป็นต้น ยังมีขั้นตอนที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ดังนั้น เทศบาลฯ จึงยังไม่อาจจัดซื้อพัสดุจากผู้ให้บริการออนไลน์ได้ แต่หากเทศบาลฯ มีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อพัสดุจากผู้ให้บริการออนไลน์ และไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ ในขั้นตอนใด เทศบาลฯ อาจขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเป็นรายกรณีต่อไปได้ ทั้งนี้ เทศบาลฯ จะต้องระบุเหตุผลความจำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยด้วย

สำหรับกรณีที่เทศบาลฯ ประสงค์จะนำรายละเอียดของสินค้าจากผู้ให้บริการออนไลน์มาใช้ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางนั้น ย่อมเป็นดุลพินิจของเทศบาลฯ ที่จะกำหนดได้ตามความต้องการใช้งานภายใต้หลักกฎหมาย ประกอบแนวทางของหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กุลยา หันตติเมท

(นางสาวกุลยา หันตติเมท)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖